

HANISZA BINTI MOHAMAD THANI

lawan

SHAHRUM BIN HJ KAZINDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel),

Pada : 8 Disember 2022 / 13 Jamadil Awal 1444H

Kes Rayuan No. 10000-085-0044-2022

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan]

Peguam Perayu: *Tiada*

Peguam Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 17/5/2022 terhadap pihak Responden untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah meluluskan dan memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Semakan yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada tarikh 6/5/2022 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

1.2 Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk memfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam dalam tempoh yang sewajarnya.

[2] Permohonan ini dibuat ekoran Pihak Pemohon telah gagal memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[3] Responden yang tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 28/6/2022 yang memohon supaya Mahkamah menerima pakai Affidavit Jawapan Responden tersebut. Pemohon pula memfailkan Affidavit Balasan pada 12/7/2022 dan seterusnya diikuti dengan hujahan bertulis oleh Pemohon dan Responden yang masing-masing difailkan pada 24/8/2022 dan 12/9/2022

FAKTA KES

[4] Pada 6/4/2022 Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dalam Kes Permohonan No: 10400-034-0230-2021 yang telah difailkan oleh Responden telah mengeluarkan perintah bagi Permohonan Pelaksanaan Perintah sebagaimana berikut:

4.1 Mahkamah memberi kebenaran kepada Responden memulakan Pelaksanaan Perintah berdasarkan seksyen 154 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

4.2 Mahkamah membenarkan Responden memulakan pelaksanaan tanah di Sungai Buloh dengan cara suratkuasa / pemilikan.

4.3 *Mahkamah membenarkan Responden memulakan pelaksanaan tanah di Batang Kali dengan cara mendapatkan duit daripada hasil jualan*

[5] Tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, Pemohon yang bertindak selaku Responden pada waktu itu berhasrat untuk memfailkan Semakan. Walau bagaimanapun memandangkan tempoh masa berbuat demikian telah pun berakhir, maka permohonan lanjut tempoh ini difailkan bagi mendapatkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

ALASAN PERMOHONAN

[6] Dengan merujuk kepada Afidavit Sokongannya, Pemohon menyatakan alasan-alasan permohonan adalah sebagaimana berikut:

6.1 Perintah Pelaksanaan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon pada tarikh 10/5/2022 di mana ianya telah melepasi tempoh masa 30 hari yang ditetapkan.

6.2 Pemohon tidak menerima notis pemberitahuan tentang tarikh tangguhan kes pelaksanaan perintah yang telah dipinda daripada 30/11/2021 kepada tarikh 6/4/2022. Keputusan bagi kes tersebut dibuat tanpa kehadiran Pemohon sedangkan Pemohon memang menunggu tarikh baru untuk keputusan tersebut dan perlu hadir bagi menjelaskan situasi tanah yang dituntut.

6.3 Pemohon pernah menghantar e-mel kepada pihak Mahkamah pada tarikh 29/11/2021 kes berhubung pelaksanaan perintah yang bertarikh 30/11/2021

kerana isu yang sama di mana Pemohon tidak menerima sebarang notis pemberitahuan daripada Mahkamah dan hanya mengetahui melalui SMS/ Wassap daripada Responden tetapi kali ini berulang lagi di mana penyampaian maklumat tidak sempurna.

6.4 Pihak Mahkamah berjanji akan memaklumkan tarikh baru melalui SMS/E-mel/Surat Berdaftar tetapi amat mendukacitakan kerana kesemua saluran tersebut tidak sampai kepada Pemohon. Oleh itu Pemohon tidak bersetuju dengan keputusan Perintah Pelaksanaan tersebut kerana diputuskan tanpa kehadiran Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 [Akta 585] –

Memanjangkan atau memendekkan masa

- (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*
- (2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[8] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman*

penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi*

[9] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, Pemohonan ini difailkan oleh Pemohon akibat kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penghakiman/perintah dikeluarkan pada 6/4/2022. Pemohon menyatakan alasan kelewatan menfailkan semakan adalah kerana Pemohon hanya menerima Perintah Mahkamah Tinggi tersebut pada 10/5/2022 melalui serahan oleh pihak Responden pada 10/5/2022.

[10] Responden di dalam Afidavit Jawapannya mengakui penyerahan perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarih pada 6/4/2022 telah dibuat setelah Responden mengambil perintah tersebut di Mahkamah pada 10/5/2022 dan menyerahkan kepada Pemohon hari yang sama.

[11] Setelah kami meneliti permohonan, afidavit-afidavit yang difailkan dan hujah kedua-dua pihak, dapatan kami bahawa Pemohon hanya mengetahui tentang

perintah tersebut pada **10/5/2022** dan bukannya pada hari kes diputuskan iaitu pada **6/4/2022** kerana Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui tentang tarikh keputusan kes pada 6/4/2022 tersebut. Maka persoalannya **bilakah bermulanya tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan semakan?**

[12] Bagi menjelaskan persoalan ini, kami merujuk kepada kes *Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty*, Kes Permohonan No. 14000-077-0059-2012, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan –

[8] Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.

[9] Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.

[13] Seterusnya kami merujuk kepada peruntukan seksyen 49 (1) Akta 505 yang menyatakan –

*Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, **dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.***

[14] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Abdul Karim lwn. Farisya tersebut menghuraikan peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 sepertimana berikut –

*[10] Walaupun **subseksyen 49 (1) Akta 505** adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.*

[15] Sungguhpun kes tersebut dan peruntukan-peruntukan yang dihuraikan adalah berkaitan dengan rayuan, namun begitu pada hemat kami, demi keadilan prinsip tersebut adalah turut terpakai dalam kes-kes permohonan perlanjutan tempoh memfailkan notis permohonan semakan sebagaimana kes dihadapan kami ini. Adalah sesuatu yang mustahil untuk pihak Pemohon memfailkan apa-apa

permohonan samada rayuan atau semakan dalam keadaan penghakiman tidak dimaklumkan dan diserahkan kepadanya semasa beliau bertindak sebagai pihak Responden di Mahkamah Bicara.

[16] Berdasarkan prinsip dan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa permulaan tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah bermula dari tarikh penerimaan penghakiman tersebut iaitu pada **10/5/2022** dan bukannya pada tarikh penghakiman diberikan oleh Mahkamah pada 6/4/2022.

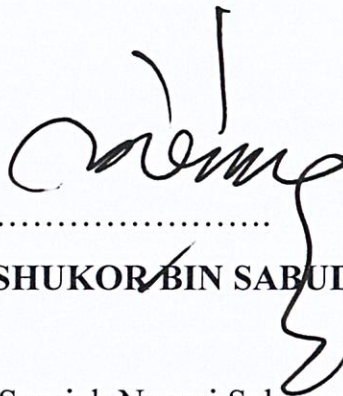
[17] Oleh yang demikian, bermula tarikh 10/5/2022 sehingga permohonan untuk perlanjutan tempoh masa ini difailkan iaitu pada 18/5/2022 adalah dalam tempoh **8 hari**. Berdasarkan pengiraan 8 hari tersebut maka kami tegaskan bahawa Pemohon masih mempunyai tempoh masa untuk memfailkan Notis Permohonan Semakan dan secara asasnya tiada keperluan untuk memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

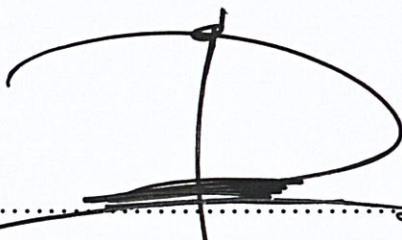


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

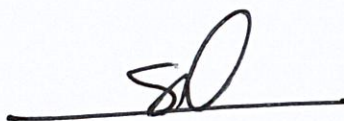
Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATO MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

